

बाल_श्रम_(नषिध_र_नयिमति_गर्ने)_ऐन_२०५६

English title: Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 2000

बाल श्रम (नषिध र नयिमति गर्ने) ऐन, २०५६ । लालमोहर र प्रकाशति मति । २०५७ । ३ । १७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मति । २०५६ । १० । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०५६ सालको ऐन नं. १ । बाल श्रम (नषिध र नयिमति गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: बालकलाई कल कारखाना, खानी वा यसतै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नषिध गर्न तथा बालकलाई अन्य काममा लगाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सेवा र सुवधाका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको उन्नतीसौ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बाल श्रम (नषिध र नयिमति गर्ने) ऐन, २०५६" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन संवत् २०६१ । ८ । १ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । (नेपाल राजपत्र मति २०६१ । ७ । ३०) । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - (क) "बालक" भन्नाले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका सम्झनु पर्छ । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । "प्रतिष्ठान" भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ज) बमोजमिको प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ग) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । "व्यवस्थापक" भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (द) बमोजमिको व्यवस्थापक सम्झनु पर्छ । (घ) "दिन" भन्नाले मध्यरातबाट शुरु हुने चौबीस घण्टाको अवधि सम्झनु पर्छ । (ङ) "सप्ताह" भन्नाले शनिवारको मध्यरात वा श्रम विभागले तोकेको अरु कुनै दिनको मध्यरातदेखि शुरु हुने सात दिनको अवधि सम्झनु पर्छ । (च) "चकित्सक" भन्नाले श्रम विभागले तोकिएको चकित्सक सम्झनु पर्छ । (छ) "योग्यताको प्रमाणपत्र" भन्नाले दफा ७ को उपदफा (४) बमोजमि दिएको प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ । (ज) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (झ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । "श्रम कार्यालय" भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (घ) बमोजमिको कार्यालय सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । बालकलाई काममा लगाउन नषिध । ३. बालकलाई काममा लगाउन नहुने: (१) कसैले पन चौध वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन । (२) कसैले बालकलाई अनुसूचीमा उल्लिखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउनु हुँदैन । ४. बालकलाई इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नहुने: कसैले पन बालकलाई ललाई, फकाई वा झुक्याएर वा कुनै प्रलोभना वा डर, त्रास वा दबाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले नजिको इच्छा विरुद्ध श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन । परिच्छेद-३ । बालकलाई काममा लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था ।

५. सूचना दिनु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुसूचीमा उल्लिखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गरिहेका व्यवस्थापकले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र श्रम कार्यालयलाई देहायका विवरणहरू खुलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ:- । (क) प्रतिष्ठानको नाम र ठेगाना, । (ख) व्यवस्थापकको नाम र ठेगाना, । (ग) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित व्यवसाय वा कार्यको प्रकृति, र । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य विवरणहरू । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अनुसूचीमा उल्लिखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकले त्यस्तो व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र श्रम कार्यालयलाई उपदफा (१) बमोजमि सूचना दिनु पर्नेछ । ६. स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) कुनै प्रतिष्ठानले बालकलाई काममा लगाउनु परेमा सम्बन्धित श्रम कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको अन्य कुनै निकाय वा अधिकारी र बालकको बाबु, आमा वा संरक्षकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त शक्तिषण संस्था वा बालकको हक र हतिको संरक्षणको नमित्तित् कार्यरत प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित संस्थाद्वारा बालकको बृहत हतिको नमित्तित् आयोजना गरिने काममा वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा लगाउन यस दफा बमोजमि स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि बालकलाई काममा लगाउने स्वीकृति दिँदा श्रम कार्यालयले सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई बालकको सपि र योग्यताको विकास गर्ने तथा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त शर्तहरू लगाउन सक्नेछ र प्रतिष्ठानले यसको पालना गर्नु पर्नेछ । ७. योग्यताको प्रमाणपत्र लिनु पर्ने: (१) प्रतिष्ठानले बालकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु अघित्यस्तो बालकले श्रमिकको रुपमा काम गर्न सक्ने योग्यताको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । (२) प्रतिष्ठानले उपदफा (१) बमोजमि योग्यताको प्रमाणपत्र लिन त्यस्तो बालकले गर्नु पर्ने कामको प्रकृति र उमेर समेत उल्लेख गरी श्रम कार्यालयमा नविदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएपछि श्रम कार्यालयले चकित्सकद्वारा त्यस्तो बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि चकित्सकद्वारा बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त्यस्तो बालक काम गर्न योग्य देखिएमा चकित्सकले तोकिएको ढाँचामा योग्यताको

प्रमाणपत्र दनिछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि दइएको योग्यताको प्रमाणपत्र एक वर्ष बहाल रहनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि दइएको योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धति प्रतष्ठानले चकित्सकद्वारा नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (७) योग्यताको प्रमाणपत्र लौंदा र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर सम्बन्धति प्रतष्ठानले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । (८) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत चौध वर्ष उमेर पूरा भएका बालकलाई काममा लगाएको प्रतष्ठानले यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलिं तीस दनिभतिर योग्यताको प्रमाणपत्र लईं सकनु पर्नेछ ।

८. वविरण दनुि पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बालकलाई काममा लगाउने प्रतष्ठानले काममा लगाएको मतिलिं पन्ध्र दनिभतिर त्यस्तो बालकको फोटो सहति देहायका कुराहरु खुलाइएको वविरण शर्म कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रतष्ठानको नाम र ठेगाना, । (ख) व्यवस्थापकको नाम र ठेगाना, । (ग) प्रतष्ठान सञ्चालन भएको मति, । (घ) प्रतष्ठानद्वारा सञ्चालति व्यवसाय वा कार्य, । (ङ) बालकको नाम, ठेगाना र उमेर, । (च) बालकको बाबु, आमा वा संरक्षकको नाम र ठेगाना, । (छ) बालकलाई काममा लगाइएको मति, । (ज) बालकले गर्नु पर्ने कामको प्रकृति, । (झ) बालकले पाउने पारिश्रमिकको रकम तथा अन्य सुवधिहरु, । (ञ) बालकको योग्यताको प्रमाणपत्र, र । (ट) तोकिए बमोजमिका अन्य वविरणहरु । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत चौध वर्ष उमेर पूरा गरेको बालकलाई काममा लगाई राखेको प्रतष्ठानले यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलिं तीस दनिभतिर उपदफा (१) बमोजमिको वविरण शर्म कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ९. काममा लगाउने समय: (१) बालकलाई बेलुका छ बजेपछि बिहान छ बजेसम्मको अवधिभर काममा लगाउनु हुँदैन । (२) बालकलाई काममा लगाउँदा दनिमा छ घण्टा र एक सातामा छत्तीस घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त पारिश्रमिक दिईं वा नदिईं काममा लगाउनु हुँदैन । (३) बालकलाई प्रत्येक दनि लगातार तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्ने समय र प्रत्येक सातामा एक दनिको बढि दनुि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दइएको प्रत्येक दनिको आधा घण्टाको आराम गर्ने समय र प्रत्येक साताको एक दनिको बढि काम गरेको अवधि मानिनेछ । (५) एकै दनि एउटा प्रतष्ठानमा काम गरसिकेको बालकलाई सोही दनि पुनः अर्को प्रतष्ठानमा काममा लगाउनु हुँदैन । १०. पारिश्रमिक र सुवधि: (१) प्रतष्ठानले श्रमिकको रुपमा काम गर्ने बालकलाई लडिग, वर्ण, धर्म वा जात जातीको आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान कामको लागि समान पारिश्रमिक र सुवधि दनुि पर्नेछ । (२) प्रतष्ठानमा काम गर्ने बालकले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता, बढि र अन्य सुवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको पारिश्रमिक र सुवधिभन्दा कम पारिश्रमिक र सुवधि दनि गरी व्यवस्थापकले बालकलाई प्रतष्ठानमा काममा लगाउनु हुँदैन । ११. बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: प्रतष्ठानमा काम गर्ने बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्थापकले अपनाउनु पर्ने व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. उमेर सम्बन्धी वविद: (१) प्रतष्ठानमा काम गर्ने कुनै बालकको उमेर सम्बन्धी वविद परेमा त्यस्तो बालकको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मति अनुसारको उमेर नै नजिको वास्तविक उमेर मानिनेछ । (२) कुनै बालकको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र नभएमा चकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गराई नश्चिती गरिएको उमेर नै नजिको वास्तविक उमेर मानिनेछ । १३. दर्ता कतिब राखनु पर्ने: (१) प्रतष्ठानमा काममा लगाउने बालकको सम्बन्धमा व्यवस्थापकले देहायका कुराहरु खुलाई एउटा दर्ता कतिब राखनु पर्नेछ:- ।

(क) बालकको नाम र ठेगाना, । (ख) बाबु, आमा वा संरक्षकको नाम र ठेगाना, । (ग) जन्म मति वा उमेर, । (घ) काममा लगाएको मति, । (ङ) कामको प्रकृति, । (च) काम गर्नु पर्ने समय, । (छ) आराम गर्ने समय, । (ज) पारिश्रमिक तथा अन्य सुवधिहरु, र । (झ) तोकिए बमोजमिको अन्य कुराहरु । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दर्ता कतिब शर्म कार्यालयबाट खटी आएको कर्मचारीले मागेको बखत प्रतष्ठानले हेर्न दनुि पर्नेछ । १४. सूचना टाँस्नु पर्ने: व्यवस्थापकले बालकलाई लगाउन नहुने काम, बालकले पाउने पारिश्रमिक, सुवधि तथा साप्ताहिक बढिको दनि र बालकलाई यस ऐन विपरीत काममा लगाइएमा हुने सजाय सम्बन्धी कुराहरु प्रतष्ठानको सूचना पाटीमा अनिवार्य रुपमा टाँस्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । नरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १५. नरीक्षण तथा कारबाही: (१) शर्म कार्यालयले समय समयमा कुनै कर्मचारीलाई बालकलाई काममा लगाउने प्रतष्ठानको नरीक्षण गर्न खटाउन सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खटाएको कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले जुनसुकै समयमा प्रतष्ठानमा प्रवेश गर्न र आवश्यक नरीक्षण गर्न दनुि पर्नेछ । यसरी नरीक्षण गर्न खटाएको कर्मचारीले हेर्न र बुझ्न चाहेको कुरा व्यवस्थापकले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १६. कामबाट हटाउने: (१) दफा १५ बमोजमि प्रतष्ठानको नरीक्षण गर्दा दफा ३ वा ४ विपरीत बालकलाई कुनै प्रतष्ठानमा काममा लगाइएको पाइएमा नरीक्षण गर्ने कर्मचारीले यथाशीघ्र त्यस्तो बालकलाई नजिको बाबु, आमा वा संरक्षकको जमिमा लगाउने र बालकलाई कामबाट हटाउन व्यवस्थापकलाई आदेश दनुि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बालकको बाबु, आमा वा संरक्षक नभएमा वा पत्ता नलागेमा त्यस्तो बालकलाई व्यवस्थापकले कुनै बाल कल्याण गृह वा बालकलाई हेरचाह गर्ने कुनै संस्थामा राखदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि बालकलाई नजिको बाबु, आमा वा संरक्षकको जमिमा लगाउँदा लाग्ने खर्च वा बाल कल्याण गृह बालकलाई हेरचाह गर्ने संस्थामा राख्दा त्यस्तो बाल कल्याण गृह वा संस्थाको नियमानुसार लाग्ने खर्च प्रतष्ठानले व्यहोर्नु पर्नेछ । १७. नरीक्षण प्रतविदन: (१) दफा १५ बमोजमि नरीक्षण गर्ने कर्मचारीले कुनै प्रतष्ठानमा यस ऐन विपरीत बालकलाई काममा लगाइएको वा काममा लगाइएका बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि गर्नु पर्ने व्यवस्था लगायत यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि गर्नु पर्ने अन्य सबै व्यवस्थाहरु गरेको छ वा छैन यथार्थ वविरण खुलाई नरीक्षण

समाप्त भएको मितिलि पन्ध्र दिनभित्र श्रम कार्यालयमा प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी खटाएको कर्मचारीले यस दफा बमोजमिको आदेश अनुरूपको कार्य गरे नगरेको तथा दिएको प्रतविदन यथार्थ भए नभएको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयले तोकिए बमोजमि जाँच गर्न सक्नेछ र अन्यथा देखिएमा कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको प्रतविदन अनुसार कुनै प्रतविधानमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि गर्नु पर्ने कुनै व्यवस्था नगरेको पाइएमा श्रम कार्यालयले यथाशीघ्र त्यस्तो व्यवस्था गर्न मनासबि म्याद तोकौ व्यवस्थापकलाई आदेश दनिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि श्रम कार्यालयले दिएको म्यादभित्र व्यवस्थापकले आदेश बमोजमिको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १८. सुवधि रोकका राख्ने: (१) दफा १७ बमोजमि श्रम कार्यालयले दिएको आदेश बमोजमि सम्बन्धति प्रतविधानले आवश्यक व्यवस्था नगरेमा श्रम कार्यालयले त्यस्तो प्रतविधानलाई प्रचलति कानून बमोजमि दिने सुवधि तोकिएको अवधिसम्मको लागि रोकका गर्न सम्बन्धति नकियालाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) कुनै प्रतविधानको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयबाट उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति नकियाले त्यस्तो प्रतविधानले पाउने सुवधि रोकका गरी त्यसको जानकारी श्रम कार्यालयलाई दनि पर्नेछ । परिच्छेद-५ । दण्ड सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । १९. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा ३ को उपदफा (१) विपरीत काम गरेमा नजिलाई तीन महनिसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा ३ को उपदफा (२) र दफा ४ विपरीत काम गरेमा नजिलाई एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कुनै व्यवस्थापकले दफा ६, ७, ९, १० वा ११ विपरीत कुनै काम गरेमा नजिलाई दुई महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कुनै व्यवस्थापकले दफा ५, १३ वा १४ विपरीत कुनै काम गरेमा नजिलाई एक महनिसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) कसैले उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा नजिलाई पन्ध्र दिनसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) कसैले उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) बमोजमि एक पटक सजाय पाइसकेपछि पुनः सोही काम गरेमा नजिलाई पटक पछि सोही उपदफाहरुमा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । २०. उजुरी र हदम्याद: (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा देहाय बमोजमिको व्यक्ती वा संस्थाले सम्बन्धति श्रम कार्यालयमा उजुरी दनि सक्नेछ:- । (क) दफा १५ बमोजमि प्रतविधानको नरीक्षण गर्ने कर्मचारी, । (ख) सम्बन्धति इलाकाको प्रहरी, । (ग) सम्बन्धति बालक वा नजिको बाबु, आमा वा संरक्षक, । (घ) सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिका, । (ङ) प्रतविधान स्तरको ट्रेड युनियन, वा । (च) बालकको हक र हतिको संरक्षणको नमित्ति कार्यरत प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति नकिया वा गैरसरकारी संस्था । (२) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा सो कार्य भए गरेको मितिलि एक वर्षभित्र उजुरी दनि पर्नेछ । २१. सजाय गर्ने अधिकार: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दफा १९ बमोजमि सजाय गर्ने अधिकार श्रम कार्यालयलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सजाय गर्दा श्रम कार्यालयले कैदको सजाय गर्नु परेमा श्रम अदालतमा जाहेर गरी सो अदालतबाट निकास भए बमोजमि गर्नु पर्नेछ । २२. पुनरावेदन: दफा २१ बमोजमि श्रम कार्यालयले गरेको सजाय उपर चर्ति नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सजायको आदेश पाएको मितिलि पैतिस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर कैदको सजाय तोकिएकोमा सो उपर इडुच अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । विविधि । २३. बाल श्रम नविवरण समिति: (१) नेपाल सरकारले प्रतविधानमा कार्य गर्ने बालकको स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, व्यावसायिक र तालमिको व्यवस्था गर्न, बालकलाई उपयुक्त रोजगारीको व्यवस्था गर्न, बालकलाई काममा लगाउन नडुत्साहति तुल्याउन र बाल श्रम नविवरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक राय सुझाव प्राप्त गर्नको लागि बाल श्रम नविवरण समिति गठन गरिन्छ । (२) यस्तो समितिमा तोकिए बमोजमि बाल श्रमको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैर सरकारी संस्था तथा वंशैषज्जको समुचति प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिन्छ । (३) बाल श्रम नविवरण समितिको गठन विधि, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. बाल श्रम नविवरण कोष: (१) नेपाल सरकारले प्रतविधानमा काम गर्ने बालकको स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, व्यावसायिक र तालमिको व्यवस्था गर्न, बालकलाई उपयुक्त रोजगारीको । व्यवस्था गर्न, बालकलाई काममा लगाउन नडुत्साहति तुल्याउन र बाल श्रम नविवरण गर्ने सम्बन्धमा बाल श्रम नविवरण कोषको नामले एउटा कोष स्थापना गरिन्छ । (२) बाल श्रम नविवरण कोषमा देहाय बमोजमिको रकम जम्मा गरिन्छ: — । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुबाट प्राप्त चन्दा, शुल्क, अनुदान तथा सहयोगको रकम, । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) बाल श्रम नविवरण कोषमा जम्मा हुने रकम र कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । २५. निर्देशन दनि सक्ने: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले व्यवस्थापक, ट्रेड युनियन तथा बाल कल्याण गृह र बालकको हेरचाह गर्ने संस्थालाई बालकको हक र हतिको सुरक्षाको लागि आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । २६. अनुसूचीमा संशोधन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यहरु थप गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुसूचीमा कुनै जोखिमपूर्ण कार्य थप गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा बाल श्रम नविवरण समितिको राय लनि सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि सूचना प्रकाशति भएको मतिलि तीस दिनपछि अनुसूचीमा संशोधन भएको माननिछ । २७. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । २८. खारेजी र संशोधन: (१) शर्म ऐन, २०४८ को,— । (क) दफा २ को खण्ड (ज) झकिएको छ । (ख) दफा २ को खण्ड (झ) मा रहेको “चौध वर्षको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सोह्र वर्षको” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

(ग) दफा ५ को उपदफा (१) झकिएको छ । (घ) दफा ३२ पछि देहायका दफा ३२क. र ३२ख. थपिएका छन्— । ३२क. पर्याप्त नरिदेशन वा व्यावसायिक तालमि नदई बाबालगिलाई काममा लगाउन नहुने: (१) सम्बन्धित कार्यक्षेत्रका वषियमा पर्याप्त नरिदेशन वा व्यावसायिक तालमि नदई बाबालगिलाई काममा लगाउन हुँदैन । (२) बाबालगिलाई काममा लगाउँदा उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धित कार्यक्षेत्रका वषियमा दानि पर्ने पर्याप्त नरिदेशन वा व्यावसायिक तालमि सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तोकिए बमोजमि हुनेछन् । (३) उपदफा (१) वपिरीत बाबालगिलाई काममा लगाउने व्यवस्थापकलाई तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३२ख. उमेर सम्बन्धी विवाद: (१) प्रतष्ठानमा काम गर्ने कुनै बाबालगिको उमेर सम्बन्धी विवाद परेमा त्यस्तो बाबालगिको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति अनुसारको उमेर नै नजिको वास्तविक उमेर माननिछ । (२) कुनै बाबालगिको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र नभएमा शर्म विभागले तोकेको चकित्सकद्वारा त्यस्तो बाबालगिको स्वास्थ्य परीक्षण गराई नश्चित गरिएको उमेर नै नजिको वास्तविक उमेर माननिछ । (२) बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को,— । (क) दफा १७ र १८ खारेज गरिएका छन् । (ख) परिच्छेद-५ खारेज गरिएको छ । (ग) दफा ५३ को उपदफा (१) र (६) मा रहेका “१७ वा १८” भन्ने शब्दहरू झकिएका छन् । (घ) दफा ५३ को उपदफा (१०) झकिएको छ । अनुसूची । (दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । जोखमिपूर्ण व्यवसाय वा कामहरू । (क) पर्यटन, आवास, मोटेल, होटल, जुवाघर, रेष्टुराँ, बार, पब, रसोर्ट स्किङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर म्याफ्टिङ्ग, केवल कार कम्प्लेक्स, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, पर्वतारोहण, हट एयर ब्यालुनिङ्ग, प्यारासेलडिङ्ग, गल्फ कोर्ष, पोलो, अश्वरोहण, मति २०८१ । ०१ । ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा थपिएको । सर्कसमा काम गर्ने, बन्द कोठामा काम गर्ने, हमिल चढ्ने डुङ्गा चलाउने, बन्जी आदि पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू, । (ख) कार्यशाला, प्रयोगशाला, पशु वधशाला, शीत भण्डार मति २०८१ । ०१ । ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा थपिएको । पशु बली गर्ने, मासु काट्ने, पशुका वभिनि अङ्ग सफा गर्ने आदि सेवामूलक व्यवसायहरू, । (ग) सार्वजनिक परिवहन र निर्माण व्यवसायहरू, । (घ) चुरोट, बडि बनाउने, गलैचा बुन्ने तथा रङ्गाउने, ऊन सफा गर्ने, कपडा बुन्ने, धुने, रङ्गाउने तथा बुट्टा छापने, छाला प्रशोधन गर्ने, समिन्ट उत्पादन तथा प्याकडिङ्ग, सलाई, वसिफोटक तथा अन्य आगलन्य पदार्थहरूको उत्पादन र बिक्री वितरण, बयिर, मदिरा तथा अन्य पेय पदार्थहरूको उत्पादन, साबुन उत्पादन, बटुमिनि उत्पादन, पल्प र पेपर उत्पादन, स्लेट, पेन्सिल उत्पादन, कीटनाशक औषधि उत्पादन, लुब्रिकेष्टिङ्ग तेल उत्पादन, फोहोर मैला संकलन, प्रशोधन तथा इलेक्ट्रोप्लेटिङ्ग, फोटो प्रोसेसिङ्ग, रबर, सन्थेटिक, प्लास्टिक, ससि, पारोसँग सम्बन्धित कार्यहरू, ।

(ङ) जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल वा ग्याँस, बायोग्यास तथा त्यस्तै अन्य स्रोतबाट ऊर्जा पैदा गर्ने र त्यसको प्रसारण वा वितरणसँग सम्बन्धित कार्यहरू, । (च) खानी, खनजि पदार्थ, प्राकृतिक तेल वा ग्याँसको उत्खनन, प्रशोधन तथा वितरणसँग सम्बन्धित कार्यहरू, । (छ) रक्सा वा ठेलागाडा, । (ज) कटडिङ्ग मेशीन जस्ता कार्यहरू, । (झ) जमनिमुनी, पानीमुनी र धेरै उँचाईमा चढेर गर्नु पर्ने कार्यहरू, । मति २०८१ । ०१ । ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा थपिएको । (झ१) ईट्टाभट्टा र ईट्टा उत्पादनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू, । मति २०८१ । ०१ । ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा थपिएको । (झ२) ढुङ्गा फुटाउने, पहाड वा खोलाबाट ढुङ्गा नकाल्ने, ढुङ्गा तथा खानी वसिफोट गर्ने, रुख काट्ने, काठ सङ्कलन, काठका मुढाहरू लोड अनलोड गर्ने, जोखमियुक्त उचाईमा जडबुटी सङ्कलन गर्ने, खनजिको लोड र अनलोडसँग सम्बन्धित कार्यहरू, । मति २०८१ । ०१ । ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा थपिएको । (झ३) भारी धातुको प्रयोग (ससि जस्ता क्याडमियम आदी) तथा हस्तकला वशिष गरी धातुको मूर्तिको उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यहरू र कम तापक्रममा गरिने कार्यहरू, । मति २०८१ । ०१ । ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा थपिएको । (झ४) औषधजिन्य उत्पादन, रङ्ग र रसायनको मशिर्ण गर्ने, तताउने, भर्ने र डसिपोजल गर्ने काम, कटिनाशक वषिदी औषधजिन्य स्प्रे गरेको तीन दिन भित्रि बाली लगाउने तथा सङ्कलन गर्ने कार्यहरू, । मति २०८१ । ०१ । ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा थपिएको । (झ५) अटोमोबाइल लगायत बजिलीबाट चल्ने उपकरण सहित मेसनिहरूको मर्मत तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित कार्यहरू, । मति २०८१ । ०१ । ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा थपिएको । (झ६) प्रत्यक्ष लडाईँ गर्ने, जासुसी गर्ने वा सोको लागि सहयोग गर्ने कार्यहरू, । मति २०८१ । ०१ । ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा थपिएको । (झ७) पैतृक ऋण चुक्ताका लागि विद्यालयबाट वञ्चित हुने गरी आमा बाबुको स्वीकृति विना घरायसी काममा लगाउन नपाइने कार्यहरू, । (ज) रासायनिक पदार्थहरूसँग सम्पर्क हुने कार्यहरू, र । (ट) प्रचलित कानून बमोजमि तोकिएको अन्य जोखमिपूर्ण कार्यहरू ।